墨玉县“10·14”一般道路交通事故调查报告

墨玉县“10·14”一般道路交通事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位及相关单位概况.....1

1.事故发生单位基本情况.....1

2.事故车辆基本情况.....2

3.事故当事驾驶员基本情况.....3

（二）事故发生单位安全管理情况.....3

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场情况.....4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4

（六）其他情况.....5

二、事故应急处置及评估情况.....5

（一）事故现场应急处置情况.....5

（二）医疗救治和善后情况.....5

1.医疗救治情况.....5

2.善后处理情况.....5

（三）事故应急处置评估.....5

三、道路交通事故责任认定情况.....6

四、事故原因分析.....6

（一）直接原因.....6

五、事故性质认定.....7

六、事故反思和整改措施.....7

墨玉县“10·14”一般道路交通事故调查报告

2024年10月14日0时25分许,在墨玉县奎牙镇交通村3组路段发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，墨玉县委、县政府高度重视，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令196号）的要求，经墨玉县人民政府同意，成立由墨玉县应急管理局、墨玉县公安局、墨玉县交通运输局、墨玉县总工会等单位组成的事故调查组，展开事故调查处理工作，同时邀请墨玉县人民检察院全程参与监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等,查明事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定事故性质以及事故企业和相关人员的责任，并针对事故暴露出的问题,总结分析事故主要教训,提出防范整改的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况

和田新时代友好货物运输有限公司，统一社会信用代码:

91653201MA77X46566，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：阿某，注册资本：伍拾万元整，成立日期：2018年04月05日，营业期限：2018年04月05日至2048年03月20日，注册地址：新疆和田地区和田市北京工业园区京和友谊社区滨河路316号附4号，经营范围：道路普通货物运输、机动车安全性能检测、机动车综合性能检测、摩托车安全性能检测、机动车尾气检测、机动车检测咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经核查，和田新时代友好货物运输有限公司取得《道路运输经营许可证》，证书编号：新交运管许可和字653200000701号，经营范围：道路普通货物运输，取证日期：2022年04月22日，证件有效期至：2026年04月23日。

2.事故车辆基本情况

（1）新R39131重型自卸货车行驶证上载明的所有人：和田新时代友好货物运输有限公司，登记住址：新疆和田地区和田市伊里其乡托普恰村2044号，品牌型号：陕汽牌SX33105C406B，车辆识别代码：LZGCR2V69MX034052，检验有效期至2025年06月30日，保险终止日期为2025年01月31日。经司法鉴定，新R39131重型自卸货车道路交通事故瞬间车辆速度为55km/h。经车辆技术检验，新R39131重型自卸货车外观不合格（侧面玻璃膜黑），二轴制动不合格，三轴制动不合格。

（2）两轮无号牌车，品牌类型：神鹰牌SY1800DT-3型，整备质量为106kg，发电机功率为1.8kw，不具备脚踏骑行能力。

经司法鉴定，该车技术参数、结构特征符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017中摩托车定义要求，属于摩托车类型，无号牌两轮摩托车道路交通事故瞬间车辆速度为5km/h。

3.事故当事驾驶员基本情况

（1）乌某，系无号牌两轮摩托车驾驶员，男，53岁。经司法鉴定，乌某血样中检出乙醇成分，乙醇含量为250mg/100mL。

（2）阿某，系新R39131重型自卸货车驾驶员，男，40岁，持“B2”驾驶证，有效期限：2022年06月30日至2028年06月30日，持有道路运输从业人员从业资格。经司法鉴定，阿某血样中未检出乙醇成分。

（二）事故发生单位安全管理情况

和田新时代友好货物运输有限公司设立安全生产领导小组和管理机构，配备10名专职安全管理人员，制定安全例会制度、安全培训和教育制度、GPS运行管理制度、事故处理应急预案等13项制度。

（三）事故发生经过

2024年10月13日，20时30分许阿某接听和田长沐建材有限公司工作人员赛某电话，被安排驾驶新R39131重型自卸货车从墨玉县博斯坦库勒的和田长沐建材有限公司运输建筑用砂到224团5连昆玉市的合家欢建筑工程有限公司。10月13日22时许阿某驾驶新R39131重型自卸货车在长沐砂石料厂装完砂子出发，沿玉西管委会路段途径雅瓦乡，于23时32分许到达昆玉

市合家欢建筑工程有限公司卸载建筑用砂。2024年10月13日23时42分许阿某驾驶空载的新R39131重型自卸货车离开合家欢建筑工程有限公司，驾车回家（奎雅镇光明村）。10月14日0时25分许途径奎雅镇交通村3组路段时，阿某驾驶空载的新R39131重型自卸货车由西往东行驶，与前面同方向行驶的乌某驾驶的无号牌两轮电动摩托车碰撞发生交通事故。阿某下车看到乌某头部在路的右侧白色交通标线外面身体在白色标线里面仰卧后，拨打120急救电话和122交通事故报警电话。

（四）事故现场情况

依据司法鉴定意见书（新中信司鉴中心[2024]痕鉴字第3064号）确认肇事现场情况如下：肇事后新R39131重型自卸货车头东尾西停驶于现场道路南侧路面内，无号牌两轮电动车头西北尾东南左侧倒于新R39131重型自卸货车体右侧、现场道路南侧路边白线处。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡，死者乌某，男，维吾尔族，53岁，系无号牌两轮摩托车驾驶员。

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失约60万元。

（六）其他情况

墨玉县气象局提供的监测数据显示：2024年10月13日20时～14日08时墨玉县晴间多云，极大风1.2m/s（风力不

大）。

事故发生路段沥青路面，夜间无路灯照明，该路段限速为40km/h。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，重型自卸货驾驶员阿某及时拨打120急救电话求救，拨打122交通事故报警电话报警。奎雅镇交通村警务室出警维护事故现场，120救护人员报警大约10分钟到达现场。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2024年10月14日0时35许，120救护人员到达现场并对无号牌车辆驾驶人员乌某进行救护检查，确认该人已现场死亡。

2.善后处理情况

事故发生后，墨玉县奎雅镇人民政府和和田新时代友好货物运输有限公司安排开展事故遇难者家属安抚和赔偿相关事宜。

（三）事故应急处置评估

公安局、应急管理局有关领导和人员迅速赶赴现场开展现场处置工作，开展现场勘验、检查、收集证据等事故调查工作。

三、道路交通事故责任认定情况

2024年11月12日，墨玉县公安局交通警察大队作出道路交通事故责任认定书（第6532221202400000058号），认定导致交通事故的过错及责任或者意外原因:

1.阿某行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二

十一条、第二十二条第一款、第四十二条第一款[1]之规定建议负主要责任。

2.乌某行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条第一款、第二十二条第二款[2]之规定建议负次要责任。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.当事人阿某安全意识单薄，驾驶不符合技术标准具有安全隐患的车，通过没有限速标志的路段时未保持安全车速行驶，导致事故的发生。

2.当事人乌某未取得机动车驾驶证饮酒驾驶尚未登记的机动车，导致事故的发生。

五、事故性质认定

按照《生产安全事故统计调查制度（2023年版）》[3]和关于进一步加强道路交通事故直报工作的通知《新疆维吾尔自治区应急管理厅 新疆维吾尔自治区公安厅（新应急〔2022〕75

---

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第八条：国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。第十九条：驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。第二十二条第二款：饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

[3] 生产安全事故统计调查制度（2023年版）一、（八）1.与生产经营有关的预备性或者收尾性活动中发生的事故纳入统计。

号）》[4]文件要求，十二类道路运输车辆在从事相应运输活动中发生人员伤亡的事故属于生产安全事故。

事故调查组通过现场勘察、调取相关资料、询问相关当事人等，综合分析认为：事故发生当天，阿某驾驶空载的新R39131重型自卸货车在回家的路上，其已结束运输活动，不属于生产经营活动的预备性或者收尾性活动。

综上所述，调查组认为该事故是一起在非运输活动期间发生的**非生产安全事故。**

六、事故反思和整改措施

为了认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施：

一是提高思想认识。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示和重要论述精神，牢固树立安全发展理念，把安全生产工作摆在突出位置，切实维护人民群众生命财产安全。要加强组织领导，强化属地管理，完善体制机制，抓好本系统安全监管责任落实，有效防范生产安全事故发生。

二是企业落实安全生产主体责任。和田新时代友好货物运输有限公司应认真汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，

---

[4] 各县（市、区）公安交管部门接到道路交通事故（即公路客运、公交客运、出租客运、网络约车、旅游客运、租赁、教练、货运、危化品运输、工程救险、校车，包括企业通勤车在内的其他营运性车辆或其他生产经营性车辆等十二类道路运输车辆在从事相应运输活动中发生人员伤亡的事故）（以下简称“十二类车辆事故”）报告后，应在2小时内将交通事故简要情况采取打电话、发微信、短信等方式通报同级应急管理部门，在24小时内填报《十二类车辆道路交通事故信息报送表》通报同级应急管理部门，随后有重要情况变化时及时续报、补报相关信息。

加强对企业的规范管理，严格落实企业安全生产管理制度，做好从业人员的安全生产教育和培训。

三是严格落实属地监管责任。奎雅镇人民政府落实属地责任，采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强群众的安全生产意识，防止群众饮酒驾驶、无证驾驶行为发生，确保人民群众生命财产安全。

四是严格落实行业监管责任。交通运输局加大全县道路运输经营许可企业的管理，加强生产经营单位的管理力度，强化和落实企业主体责任。墨玉县公安局交通警察大队要充分汲取各类事故教训，贯彻落实道路交通安全各项管理措施，切实加强道路交通安全管控，多措并举，保障道路交通安全有序和人民生命财产安全。

墨玉县“10·14”一般道路交通事故调查组

2025年3月21日